

Conditions Générales d'Utilisation (CGU)

JOYATWORK

Dernière mise à jour le 7 août 2023

PREAMBULE : [\[LRNA1\]](#) [\[MOM2\]](#)

L'application JOYATWORK (« l'**Application** » ou l'« **Application JOYATWORK** ») est éditée et administrée par la société JOYATWORK, société par actions simplifiée (SAS) inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 917 730 335, dont le numéro de TVA intracommunautaire est FR53917730335 et le siège social est sis 39, 59, rue de l'Abondance à Lyon (69003), représentée par sa présidente, Marie-Odetta Mabiala (« **JOYATWORK** »).

Le directeur de la publication est Madame Marie-Odetta Mabiala, Présidente de la société JOYATWORK.

L'Application est hébergée (hébergement certifié HDS) par la société OVH dont le siège social se situe au 2, rue Kellermann à Roubaix (59100), France. Elle est joignable par courrier électronique : support@ovh.com ou par téléphone : Tel : +33 899 701 761 [\[3\]](#) [\[CL4\]](#) [\[LRNA5\]](#) [\[MOM6\]](#)

L'Application JOYATWORK est une solution digitale de prévention complète de santé proposée aux Directions des Ressources Humaines, Comité d'Entreprise et Mutuelles RH-RSE-CSE, pour permettre aux collaborateurs de prendre soin de leur bien-être mental & physique, afin de s'épanouir au quotidien.

L'application mobile met en relation les salariés avec des experts praticiens pour traiter, soulager les maux et prendre soin de leur forme physique sur place au travail.

Elle est proposée à des organismes () qui la mettent à disposition de leurs Salariés. Les Salariés ayant accès à l'Application peuvent bénéficier de différents services dont l'auto-évaluation de leur santé et bien-être en entreprise ou encore la possibilité de contacter des Praticiens référencés sur l'Application (coachs psychologues, ostéopathes, coachs sportifs, etc.). Dans ce dernier cas, les Praticiens référencés sur l'Application fournissent leurs Services directement aux Salariés et/ou l'Entreprise et **JOYATWORK ne joue qu'un rôle d'intermédiaire en fournissant l'Application de mise en relation.**

L'Application ne se substitue en aucun cas aux missions et actions de la médecine du travail, à la prise en charge de la santé des Salariés par des médecins (médecins traitants, parcours santé, médecins spécialistes) et, le cas échéant, aux dispositifs de ligne d'alerte interne de l'Entreprise.

La version actuellement en ligne de ces conditions générales d'utilisation est la seule opposable pendant toute la durée d'utilisation de l'Application et ce, jusqu'à ce qu'une nouvelle version la remplace.

Article 1. Définitions

- « Salarié » : désigne toute personne physique autorisée par l'Entreprise, utilisant l'Application JOYATWORK en version mobile et bénéficiant des services fournis par les Praticiens référencés sur l'Application JOYATWORK.

- « Compte Salarié » : désigne le compte créé par le Salarié lors de sa première connexion à l'Application JOYATWORK et permettant d'accéder à son espace privé et sécurisé en vue de l'utilisation des Services JOYATWORK.
- « Praticiens » : désigne les professionnels référencés sur l'Application JOYATWORK, fournissant des services en lien avec la santé et le bien-être en entreprise (notamment coach psychologue, ostéopathe, coach sportif, kinésithérapeute) à destination d'Entreprises et/ou de Salariés.
- « Entreprise(s) » : désigne les organismes ayant conclu un contrat avec JOYATWORK pour bénéficier des services de JOYATWORK, notamment la mise à disposition de l'Application au bénéfice des Salariés.
- « Force majeure » : désigne, au sens de l'article 1218 du Code civil, un événement échappant au contrôle d'une des parties, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, et qui empêche l'exécution de ses obligations par cette partie.
- « Services » : désignent l'ensemble des Services fournis par JOYATWORK au Salarié, tels que décrit à l'article 2 des présentes.
- « Séance(s) » : désigne la(es) prestation(s) fournie(s) par le Praticien à l'Entreprise et/ou aux Salariés.

Article 2. Prérequis

Les Services proposés par JOYATWORK sont exclusivement réservés aux personnes majeures, autorisée par l'Entreprise à laquelle le Salarié est rattaché. [\[LRNA7\]](#)

Tout Salarié déclare, en accédant à l'Application, avoir pris connaissance des présentes conditions générales d'utilisation et les accepter expressément sans réserve. Elles seront considérées comme acceptées par le Salarié lorsqu'il cochera la case « *J'ai lu et j'accepte les Conditions Générales d'Utilisation* ».

Article 3. Création du compte Salarié

Lors de la création de son Compte, le Salarié transmet ses données d'identification (nom et prénom) ainsi que ses données de contact (e-mail professionnel et numéro de téléphone). Le Salarié est alors invité à créer un mot de passe sécurisé, puis à répondre au questionnaire d'auto-diagnostic afin de compléter son profil.

Pour des mesures de sécurité, l'accès à l'Application JOYATWORK par le Salarié est soumis à une double authentification (e-mail et téléphone). [\[LRNA8\]](#)

Lors de la création et de la configuration de son compte, le Salarié s'engage à fournir des informations exactes et complètes sur son identité. En cas de changement de situation impactant les informations du Salarié précédemment communiquées à JOYATWORK, le Salarié s'engage à les mettre immédiatement à jour dans son compte ou à en informer immédiatement JOYATWORK.

Dans l'hypothèse où le Salarié fournirait des informations fausses, inexactes, obsolètes, incomplètes, de nature à induire en erreur ou frauduleuses, JOYATWORK pourra, conformément à l'article 11, suspendre ou résilier le Compte Salarié et lui refuser l'accès, de façon temporaire ou définitive à tout ou partie des Services, sans préjudice, le cas échéant, de l'engagement de sa responsabilité envers JOYATWORK, l'Entreprise, et/ou tout tiers.

Article 4. Services fournis aux Salariés

Les Services fournis par JOYATWORK au bénéfice des Salariés comprennent :

- l'accès à l'application JOYATWORK en version mobile ;
- la mise en relation des Salariés avec des Praticiens, dans les limites de l'offre annuelle souscrite par l'Entreprise à laquelle est rattaché le Salarié ;
- la prise de rendez-vous avec des Praticiens permettant de capitaliser sur les créneaux disponibles pendant les plages horaires de journée de travail, dans les limites de l'offre annuelle souscrite par l'Entreprise à laquelle est rattaché le Salarié ;
- le suivi de leur santé et bien-être en entreprise.

Article 4.1. Accès à l'Application

Pour accéder à l'Application, le Salarié doit disposer d'un accès internet. L'Application JOYATWORK est accessible uniquement en version mobile pour les Salariés.

Le droit d'accès du Salarié à l'Application est personnel et non transférable, sous quelle que forme que ce soit et est conditionné à une autorisation préalable de l'Entreprise à laquelle le Salarié est rattaché.

JOYATWORK s'engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose raisonnablement pour que l'Application soit accessible par les Salariés à tout moment, à l'exception des périodes de maintenance ou pour toute autre raison que JOYATWORK ne maîtriserait pas. JOYATWORK ne garantit pas l'accès sans interruption à l'Application. L'accès à l'Application peut être ralenti ou momentanément interrompu. JOYATWORK peut à tout moment suspendre, interrompre ou limiter l'accès à tout ou partie de l'Application, réserver l'accès à l'Application, ou à certaines parties de l'Application, à une catégorie déterminée d'utilisateurs, pour des raisons techniques, de défaillance ou perturbation des systèmes de télécommunication échappant au contrôle de JOYATWORK ou de nécessités liées au service et notamment afin d'assurer la maintenance des serveurs sur lesquelles est hébergée l'Application JOYATWORK, la maintenance et la mise à jour de l'Application notamment ou lorsque JOYATWORK constate une faille de sécurité de nature à compromettre gravement la sécurité des données et/ou du serveur de l'Application. La responsabilité de JOYATWORK ne peut être engagée de ce fait.

Article 4.2. Mise en relation avec les Praticiens

Une fois connecté, le Salarié reçoit un questionnaire pour faire un auto-diagnostic (réponse à un questionnaire).

L'auto-diagnostic est automatiquement envoyé au Praticien via son espace Joyatwork. Le Praticien analyse les réponses du Salarié [LRNA9] , pour préparer la séance en entreprise

La mise en relation avec les Praticiens s'effectue dans les limites de l'offre annuelle souscrite par l'Entreprise du Salarié concerné.

Les critères de classement des Praticiens par défaut sur l'Application sont notamment les suivants : par domaine d'activité, profession, distance, ordre alphabétique, date de publication, pertinence, zone géographique. [\[LRNA10\]](#) [\[MOM11\]](#)

Article 4.3. Un service de gestion des rendez-vous permettant de capitaliser sur les créneaux disponibles pendant les plages horaires de journée de travail

Suivant l'offre annuelle souscrite par l'Entreprise, des séances individuelles et/ou collectives, à distance ou en présentiel, pourront être réservées auprès du Praticien.

Le Praticien propose au Salarié un rendez-vous de 45 minutes (Ostéopathe), de 1h00 (Psychologue ou coach sportif), de 15 minutes (avec le coach sportif, pour l'échauffement avant prise de poste.

Le Salarié lance l'Application JOYATWORK qui est accessible en version mobile. Une fois connecté, il reçoit un questionnaire pour faire un auto-diagnostic (réponse à un questionnaire, 1 fois par an). L'auto-diagnostic est automatiquement envoyé au Praticien depuis l'application, puis le salarié est invité à prendre rendez-vous si nécessaire.

A défaut, il accède aux challenges quotidiens pour réserver une séance d'activité physique, ou prendre part à un atelier de prévention santé, ou encore se déconnecter en lisant des citations positives pour booster son moral.

En amont du rendez-vous, grâce à l'auto-diagnostic reçu, le praticien réalise l'anamnèse pour déceler les points de douleurs à traiter en séance.

A l'issue de ce rendez-vous, le Praticien dresse un bilan sur l'état du Salarié, lui prodigue des conseils préventifs pour soulager et gérer les maux et le lui envoie via le compte rendu de la séance par messagerie instantanée en y joignant conseils et recommandations, suivi d'une courte évaluation santé et bien-être (un court sondage de 2 minutes après séance). [\[LRNA12\]](#) [\[MOM13\]](#)

Article 4.4. Suivi du bien-être en entreprise

Tout au long de l'utilisation de l'Application, le suivi de la santé et du bien-être du Salarié est réalisé à l'aide de questionnaires d'évaluation et des comptes-rendus de Praticiens.

Article 4.5. Services exclus – mise à disposition d'un service de visio-conférence par l'Entreprise

Lorsqu'un Salarié souhaite prendre rendez-vous en visio-conférence afin de recevoir un diagnostic, des conseils et recommandations de la part du Praticien référencé sur l'Application JOYATWORK, l'Entreprise met à disposition de son Salarié le service de visio-conférence.

Article 4.6. Services exclus – services fournis par les Praticiens

Les Praticiens référencés sur l'Application fournissent leurs services directement aux Salariés et/ou l'Entreprise et **JOYATWORK ne joue qu'un rôle d'intermédiaire en fournissant l'Application de mise en relation.**

Article 5. Suppression de Compte Salarié

Le compte Salarié est supprimé si l'Entreprise à laquelle il est rattaché retire l'autorisation du Salarié à accéder à l'Application et le notifie par écrit à JOYATWORK.

Par ailleurs, en cas de (i) non-respect par le Salarié des stipulations du Contrat ou (ii) de comportement inapproprié du Praticien ou susceptible de porter préjudice à JOYATWORK ou à un tiers, ou (iii) de violation des lois et règlements en vigueur, JOYATWORK met en demeure le Praticien, sur notification envoyée par tout moyen, de remédier au(x) manquements ou défaut(s) imputé(s) dans un délai de sept (7) jours calendaires suivant la date de notification avant de procéder de plein droit à la suspension ou à la limitation d'accès du Praticien à tout ou partie des Services.

Article 6. Les règles de bonne conduite [\[LRNA14\]](#) à respecter

Article 6.1. Le respect des contenus et des droits de propriété intellectuelle

Chaque Salarié doit respecter l'ensemble des éléments faisant partie intégrante des Services, à savoir tout(e) texte, graphique, image, musique, vidéo ou autre élément susceptible d'être mis en ligne par un Praticien ou par JOYATWORK et accessible par les autres Salariés (les « **Contenus** »).

Ces Contenus peuvent être protégés par des droits de propriété intellectuelle (notamment droit d'auteur, droit des marques, droit des brevets), tels que prévus par le Code de la propriété intellectuelle et les traités internationaux que vous vous engagez à respecter.

Article 6.2. Le respect des droits des tiers

Il est notamment interdit, sans que cette liste ne soit exhaustive, de :

- § Diffamer, injurier, harceler, traquer d'autres utilisateurs ou des représentants de JOYATWORK
- § Usurper l'identité d'autres utilisateurs ou de personnes tierces
- § Publier de fausses informations en créant notamment de faux comptes
- § Empêcher d'autres utilisateurs d'accéder ou d'utiliser l'Application
- § Proposer toute promotion commerciale ou tarifs préférentiels de toute autre société ou service

Article 6.3. Le respect de la sécurité

Il est notamment interdit, sans que cette liste ne soit exhaustive, de :

- § Transmettre des virus, vers, défauts, chevaux de Troie ou tout autre élément de nature destructrice ou susceptible de dérober ou révéler des données d'un autre utilisateur
- § Promouvoir ou fournir des instructions sur des activités illégales
- § Promouvoir la violence physique ou morale envers un groupe ou une personne

§ Utiliser un robot ou tout autre dispositif pour récupérer ou indexer tout ou partie de l'Application ou pour collecter des informations sur les utilisateurs à des fins non autorisées

En cas de non-respect de ces règles par un Salarié, JOYATWORK se réserve le droit d'appliquer des sanctions. Ces sanctions seront décidées au cas par cas en fonction de la situation et de la gravité des faits reprochés au Salarié.

JOYATWORK pourra notamment :

§ Restreindre ou suspendre les accès du Salarié aux Services

§ Le bannir temporairement ou définitivement de l'accès aux Services

JOYATWORK pourra également agir en justice afin d'engager la responsabilité civile ou pénale du Salarié lorsque son comportement porte atteinte aux Services, afin d'en être dédommagé.

Article 7. Propriété intellectuelle

Sous réserve du respect des présentes, JOYATWORK concède au Salarié autorisé un droit d'utilisation sur l'Application, pour la durée du contrat et pour le monde entier, et ce, à titre non-exclusif, non-cessible, non-transférable.

Le Salarié reconnaît que les services de JOYATWORK, son savoir-faire, son Application et ses développements font l'objet d'une protection légale, notamment au titre des droits de propriété intellectuelle. JOYATWORK conserve l'ensemble des droits de propriété intellectuelle sur l'ensemble des éléments protégés ou protégeables, tels que les contenus textuels et graphiques mais également sur sa structure, son code ou encore son nom de domaine. De la même manière, JOYATWORK reste titulaire de l'ensemble des droits attachés à ses services et à son Application (notamment signes distinctifs, logo).

Ces éléments ne peuvent en aucun cas être utilisés, reproduits, imités ou adaptés sans l'autorisation préalable écrite de JOYATWORK. Ainsi, la concession du droit d'utilisation de l'Application, prévue à la présente clause, n'entraîne aucun transfert de droit de propriété.

Le Salarié s'engage à ne pas porter atteinte directement ou indirectement aux droits de JOYATWORK ou de ses éventuels ayants droit.

Le Salarié s'engage à ne pas utiliser l'Application, et, plus globalement, le service autrement que dans les limites autorisées par le contrat. Le Salarié s'engage notamment à ne pas effectuer un ou plusieurs des actes suivants, ni permettre ou autoriser un tiers à effectuer un ou plusieurs des actes suivants : (i) modifier, adapter, traduire, désassembler ou dériver les codes source de l'Application, en effectuer l'ingénierie inverse ou tenter de toute autre manière d'en obtenir les codes source, en tout ou partie, (ii) copier les codes sources de l'Application ou créer une œuvre dérivée à partir de ces codes sources et (iii) louer, sous-licencier, vendre, prêter ou transférer, y compris à titre gratuit, l'Application.

Le Salarié s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le secret et le respect du droit de propriété sur ladite Application, ses composants et ses contenus additionnels éventuellement fournis pour en optimiser l'utilisation (images, données, etc.).

Le Salarié s'engage à ne prendre toutes les mesures permettant de préserver la confidentialité de ses accès à l'Application.

En cas de tentative de contestation des droits de JOYATWORK par un tiers, dirigée envers le Praticien, le Praticien devra en aviser immédiatement JOYATWORK et élever toute protestation contre la saisie pour faire connaître les droits de propriété en cause.

Article 8. Données personnelles

XXX[\[LRNA15\]](#)

Article 6 - Cookies

XXX[\[LRNA16\]](#)

Article 7 - Responsabilité de JOYATWORK

Les propos tenus sur le site de JOYATWORK ne sont pas contractuels.

La responsabilité de JOYATWORK ne pourra pas être engagée dans les hypothèses suivantes :

§ Défaillance, panne, difficulté ou interruption de fonctionnement, empêchant l'accès à l'Application ou à l'une de ses fonctionnalités ;

§ La perte de données ou d'information stockées par le Salarié sur l'Application. Il incombe aux utilisateurs de prendre toutes les précautions nécessaires pour conserver les données et informations qu'ils mettent en ligne sous leur seule responsabilité ;

§ En cas de dommages directs ou indirects causés au Salarié, quelle qu'en soit la nature et résultant de l'accès, de la gestion ou de l'utilisation de l'Application;

§ L'utilisation anormale ou illicite de l'Application par un utilisateur ;

§ Pour la publication de contenus dans les espaces libres de commentaires, le Salarié assume l'entière responsabilité éditoriale des contenus qu'il publie sur l'Application. JOYATWORK fera ses meilleurs efforts pour retirer promptement tout contenu manifestement illicite qui sera porté à leur connaissance.

§ Lien vers d'autres sites internet : l'Application peut contenir des liens vers des sites internet de tiers, notamment de partenaires ou encore des réseaux sociaux. Lesdits sites ne sont pas édités par JOYATWORK qui ne peut être tenue responsable du contenu publié sur ces derniers ou de tout dommage résultant de la navigation sur les sites par le Salarié.[\[LRNA17\]](#) [\[MOM18\]](#)

Le matériel de connexion à l'Application des utilisateurs demeure sous leur entière responsabilité. Ces derniers s'engagent à prendre les mesures appropriées pour protéger leur matériel et leurs données notamment d'attaques virales par internet.

JOYATWORK n'est pas responsable des dommages causés par les Salariés à eux-mêmes, à des tiers et/ou à leur équipement du fait de leur connexion ou de leur utilisation du Site.

Article 8 - Stipulations générales

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation pourront faire l'objet de modifications en fonction de l'évolution de la réglementation, de l'offre et du marché. Toute modification prendra effet à compter de la publication en ligne de nouvelles CGU en remplacement des présentes.

La nullité d'une ou plusieurs clauses des présentes, ne pourra en aucun cas entraîner la nullité des Conditions Générales d'Utilisation dans leur intégralité.

Article 9 - Loi applicable

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation de l'Application sont rédigées en français et sont régies par la loi française.

Tout litige relatif à l'exécution ou à l'interprétation des présentes Conditions générales d'Utilisation, qui ne saurait être résolu à l'amiable, sera soumis à la compétence des tribunaux français, sous réserve d'une attribution de compétence spécifique découlant d'un texte de loi ou réglementaire particulier.

[\[LRNA1\]](#)JOY AT WORK n'est pas une ligne d'alerte!!

[\[MOM2\]](#)ok

@Interne : vérifier les coordonnées

[\[CL4\]](#)Confirmé

[\[LRNA5\]](#)A confirmer

[\[MOM6\]](#)Exact

[\[LRNA7\]](#)Accord transmis par un formulaire? Comment est matérialisé cet accord?

[\[LRNA8\]](#)A confirmer

[\[LRNA9\]](#)Comment se déroule la mise en relation ? Le Salarié choisit le Praticien ? Un Praticien est attribué à un Salarié ?

[\[LRNA10\]](#)A valider/compléter

[\[MOM11\]](#)exact

[\[LRNA12\]](#)A confirmer

Comment se déroule la mise en relation ? Le Salarié choisit le Praticien ? Un Praticien est attribué à un Salarié ?

[\[MOM13\]](#)Le salarié choisit le/les praticiens référencés sur la plateforme, pour leur entreprise.

[\[LRNA14\]](#)En cas de zone de commentaires libres, il est fortement conseillé d'utiliser un outil de filtrage pour deux raisons :

- Les données traitées doivent être **adéquates, pertinentes et non excessives**

- Le **traitement de données sensibles est interdit** (sauf exceptions)
- Options de conformité :

1. Le recours à des modérateurs effectuant des audits réguliers
2. Les outils de détection automatique
3. Les outils d'extraction de commentaires

Vous pouvez définir des listes de mots interdits afin de rendre la surveillance plus efficace.

[\[LRNA15\]](#) Je compléterai avec les éléments de l'AIPD finalisée

[\[LRNA16\]](#) Je compléterai avec les éléments de l'AIPD finalisée

[\[LRNA17\]](#) A confirmer

[\[MOM18\]](#) ok